

1507929-39.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de

Prisão em Flagrante - 2090513/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 24036742 - 72º D.P.

VILA PENTEADO, 2090513 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEI ARAÚJO DOS SANTOS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507929-39.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507929-39.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de

Prisão em Flagrante - 2090513/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 24036742 - 72º D.P.

VILA PENTEADO, 2090513 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEI ARAÚJO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

CLAUDINEI ARAUJO DOS SANTOS foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 02 de abril de 2022, por volta das 21h30, na Rua João Gomes de Mendonça, altura do nº 110, Jaraguá, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, CLAUDINEI ARAÚJO DOS SANTOS, qualificado a fls. 18, trazia consigo, guardava e ocultava, para fins de tráfico, ou seja, para o consumo de terceiras pessoas, (i) 10 (dez) invólucros de maconha, com peso líquido de 58,8g; (ii) 06 (seis) embalagens plásticas contendo skunk, com peso líquido de 1,2g; (iii) 03

(três) invólucros de haxixe, com peso líquido de 0,3g; (iv) 126 (cento e vinte e seis) pedras de crack, com peso líquido de 17,5g; (v) 02 (dois) comprimidos de ecstasy, com peso líquido de 1g; (vi) 02 (dois) frascos contendo lança-perfume, com volume líquido de 40ml; (vii) 58 (cinquenta e oito) invólucros de cocaína, com peso líquido de 44,1g; e (viii) 56 (cinquenta e seis) cápsulas plásticas contendo cocaína, com peso líquido de 35,2g, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo de constatação de fls. 12/17 e laudo definitivo de fls. 96/100.

O réu foi notificado (fls. 78), ofereceu defesa preliminar (fls. 81), a denúncia foi recebida (fls. 83) e o réu citado.

Na instrução, foram ouvidas 02 testemunhas e o réu interrogado ao final.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Os policiais militares Lucas Augusto e Lucas Ribeiro, ouvidos em juízo, confirmaram que estavam em patrulhamento por local já conhecido pela venda de entorpecente quando avistaram o réu fazendo uma venda e decidiram fazer a abordagem. Ele estava com uma pochete pendurada no pescoço. Conseguiram detê-lo. Dentro da pochete apreenderam entorpecente de vários tipos e certa quantia em dinheiro, cerca de cento e vinte reais. Indagado, o réu confirmou que estava ali vendendo os entorpecentes.

Interrogado, o réu admitiu os fatos e disse que fez isso porque estava passando necessidade financeira. Está arrependido.

Não há razão para que seja invalidada a confissão, se a mesma está em harmonia com as demais provas produzidas

De fato, as circunstâncias da prisão, a variedade, a quantidade e local onde estavam acondicionadas, indicam que o entorpecente não se destinava unicamente para uso próprio.

Assim, todas as provas convergem para a consumação do tráfico de drogas. Não se vislumbra qualquer motivo para suspeitar desses depoimentos, uma vez que eles nem ao menos conheciam o réu antes dos fatos. Não há qualquer prova ou documentos nos autos que indiquem o contrário do que foi dito pelas testemunhas, ou até mesmo corroborem algo a favor do réu, o qual confessou os fatos.

A materialidade do delito, outrossim, está comprovada pelo laudo que se encontra nos autos, conclusivo no sentido de que as substâncias apreendidas e guardadas com o réu eram entorpecentes.

Portanto, procede a denúncia.

Na aplicação da pena, levando em consideração as condições do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da lei 11.343/06, tendo em vista a variedade e quantidade de droga apreendida, estabeleço a pena base em 1/6 acima do mínimo legal e fixo (05) cinco anos e (10) dez meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência fica compensada pela atenuante da confissão.

Ao caso não se aplica a redução do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, porque o réu é reincidente e não fez prova de subsistência por meio honesto.

Nos termos dos artigos 49 e 60 do Código Penal, levando em conta a condição econômica declarada pelo réu, fixo o dia multa no seu valor mínimo legal por dia aplicado.

Face o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, não obstante a reincidência, o réu confessou e demonstrou arrependimento e não se trata de reincidência específica, de modo que estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Pelo tipo de crime praticado, em observância à saúde pública, bem como considerando que não há prova efetiva de vínculos que o mantenha radicado na Comarca, nem de ocupação lícita ou residência fixa, bem como levando em conta a reincidência, não é

cabível a liberdade nesta fase, segundo o artigo 312, c.c. artigo 387, § único, do Código de Processo Penal. Recomende-se na prisão em que se encontra.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu CLAUDINEI ARAUJO DOS SANTOS à pena de (05) cinco anos e (10) dez meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, a privativa de liberdade em regime semiaberto, por incorrer nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia, oficie-se para destruição da droga remanescente e providencie-se a destinação do valor apreendido ao Senad.

PRIC.

São Paulo, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA